

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/5466

הצעת חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם (תיקון – תיקונים שונים), התשפ"ה–2025

- תיקון סעיף 2 1. בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד–2014¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרה "קמעונאי גדול" –
- (1) בפסקה (1), במקום "קמעונאי המחזיק בשלוש חנויות לפחות שמחזור המכירות הכולל של חנויותיו, בשנת הכספים הקודמת, עולה על 277,695,220.03 שקלים חדשים" יבוא "קמעונאי המחזיק ב-28 חנויות לפחות שמחזור המכירות הכולל של חנויותיו, בשנת הכספים הקודמת, עולה על 900,000,000 שקלים חדשים";
- (2) בפסקה (2), במקום "277,695,220.03" יבוא "900,000,000".
- תיקון סעיף 221 2. בסעיף 221ב(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם לא יראו ספק או שלוחו העוסק בסידור או בשיווק בשמים, מוצרי איפור וטיפוח פנים וצוואר בחנות של קמעונאי פארם גדול הנכלל ברשימה כמעביר תשלומים לאותו קמעונאי בשווה כסף".
- תחילה 3. תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו.

דברי הסבר

בהתאם למגמות הכלכליות העדכניות, מאפיינים ענפיים, צרכי עסקים מתפתחים ומימוש מטרת חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד–2014 (להלן – החוק), שהיא הגברת התחרות והפחתת מחירי הצרכן, מוצע, לעדכן את הגדרת "קמעונאי גדול" בחוק כך שתשקף את ההיקפים הכלכליים של עסקים קמעונאיים גדולים כיום.

על מנת להגביר תחרות, חשוב לאפשר לעסקים מתפתחים להגיע להיקפים סבירים ויחסיים מבחינת

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 438.

מספר הסניפים ומחזור המכירות, על מנת שיוכלו להתחרות עם הקונצרנים הגדולים הפועלים בשוק. במציאות הנוכחית, כאשר רשתות מובילות בשוק מפעילות עשרות רבות ואף מאות סניפים, ומציגות מחזורי מכירות של מיליארדי שקלים בשנה, סף הכניסה למגבלות החוק של 3 סניפים בלבד עם מחזור מכירות של כ-277 מיליון שקלים בשנה, מכבידה מאוד על עסקים מתפתחים לצמוח ולהתחרות בשוק מול רשתות ענק ומקשה על הגברת התחרות במשק והפחתת מחירי הצרכן.

לפיכך, מוצע לשנות את ההגדרה של "קמעונאי גדול" בסעיף 2 בחוק ולקבוע שקמעונאים המחזיקים ב-28 חנויות לפחות, שמחזור המכירות הכולל בהן בשנת הכספים הקודמת עולה על 900 מיליון שקלים בשנה, יוגדרו כקמעונאים גדולים. בנוסף מוצע לעדכן את החלופה בסעיף זה ולקבוע שקמעונאי המחזיק חנות מקוונת שמחזור המכירות בה עולה על 900 מיליון שקלים יוגדר כקמעונאי גדול. בנוסף מוצע לתקן את סעיף 21ב לחוק. החוק קבע את מערכת היחסים בין ספקים לרשתות הפארם. כחלק מההבנה שיש מוצרים אשר מחייבים העסקה של דיילות יופי כנהוג במדינות שונות בעולם, הוחרגו מוצרים אלו (בשמים, איפור וטיפוח) מהחוק והתאפשרה המתכונת בה הספקים משלמים את משכורתן של דיילות היופי המוצבות ברשתות הפארם. בתיקון האחרון לחוק ההחרגה האמורה בוטלה, במסגרת חקיקת סעיף 8(ד) לחוק. פועל יוצא מכך הינו ניתוק מלאכותי בין מוצרי הפארם לבין יועצות היופי ופיטוריהן מהעסקה אצל הספקים השונים ומעבר להעסקה ישירה מול רשתות הפארם. החשש העולה מכך הינו כי רשתות הפארם לא יוכלו להשוות את התנאים להן היו זכאיות יועצות היופי במסגרת העסקתן אצל הספקים שממילא מדובר בעבודה במשמרות קצרות ובתגמול נמוך. על מנת למנוע מצב זה, מוצע לקבוע כי לא יראו ספק או אדם שנשלח על ידו לשם עיסוק בסידור או בשיווק מוצרים אלו כמעביר תשלום לקמעונאי בשווה כסף האסור לפי סעיף 8(ד).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בשבט התשפ"ה (03.02.2025)